

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 44/2026/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước
về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 177/2026/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 17/2025/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 70/TTr-STP ngày 19/5/2026;

Ủy ban nhân dân ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026 và bãi bỏ Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Thuế tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 12, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Phạm Văn Thịnh

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY CHẾ

Phối hợp quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp; Công an tỉnh, Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 12 (sau đây viết tắt là Sở, ngành); Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, bảo đảm tính thống nhất, liên ngành trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp, đáp ứng tốt nhất yêu cầu, trung cầu giám định trên địa bàn tỉnh; xác định vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp.

2. Bảo đảm tính khách quan, sự phối hợp chặt chẽ và phù hợp với điều kiện chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giám định tư pháp; đồng thời phát huy tính chủ động, tích cực; đề cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chủ trì, cơ quan, đơn vị phối hợp; kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh theo quy định.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp trong việc củng cố, xây dựng, kiện toàn cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý;
2. Phối hợp trong việc phê duyệt Đề án thành lập, đăng ký hoạt động và quản lý hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp;
3. Phối hợp trong việc thực hiện hoạt động giám định tư pháp;
4. Phối hợp trong việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người giám định tư pháp; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp; theo dõi thi hành pháp luật về giám định tư pháp;
5. Phối hợp trong việc kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo về giám định tư pháp theo thẩm quyền.

Điều 5. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến hoạt động giám định.
2. Tổ chức họp, hội nghị.
3. Tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra.
4. Các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật.

Chương II**QUY ĐỊNH CỤ THỂ****Điều 6. Phối hợp trong việc củng cố, xây dựng, kiện toàn cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý**

1. Trách nhiệm của các Sở, ngành:
 - a) Củng cố, xây dựng, kiện toàn đội ngũ cá nhân, tổ chức giám định tư pháp thuộc ngành mình quản lý bảo đảm đáp ứng yêu cầu giám định của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.
 - b) Rà soát, cập nhật danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý gửi Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp. Trường hợp có sự thay đổi về thông tin liên quan đến cá nhân, tổ chức giám định tư pháp, các Sở, ngành kịp thời tổng hợp gửi Sở Tư pháp để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh sách điều chỉnh theo quy định.

2. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

a) Hướng dẫn các Sở, ngành triển khai các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Rà soát, cập nhật danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, đồng thời báo cáo cho Bộ Tư pháp theo quy định.

Điều 7. Phối hợp trong việc phê duyệt Đề án thành lập, đăng ký hoạt động và quản lý hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

Thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp dự kiến thành lập Văn phòng. Quyết định phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng giám định tư pháp theo quy định.

2. Trách nhiệm của các Sở, ngành:

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc phê duyệt Đề án thành lập, đăng ký hoạt động và quản lý hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

Điều 8. Phối hợp trong việc thực hiện hoạt động giám định tư pháp

1. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức giám định tư pháp:

a) Thực hiện đúng quy định của pháp luật về giám định tư pháp.

b) Phối hợp chặt chẽ với người trung cầu giám định, người yêu cầu giám định trong quá trình thực hiện giám định. Khi có phát sinh khó khăn, vướng mắc chủ động liên hệ ngay với người trung cầu giám định, người yêu cầu giám định để giải quyết, trường hợp không giải quyết được, báo cáo ngay với thủ trưởng các Sở, ngành để được hỗ trợ.

2. Trách nhiệm của các Sở, ngành:

a) Tạo điều kiện về thời gian, công việc, cơ sở vật chất của cơ quan để các cá nhân, tổ chức giám định tư pháp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý thực hiện giám định khi có yêu cầu.

b) Cung cấp kịp thời, đầy đủ về thông tin, tài liệu, mẫu vật có liên quan đến đối tượng, nội dung cần giám định theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức trung cầu và cơ

quan giám định tư pháp.

c) Tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về giám định tư pháp gửi Sở Tư pháp để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị xem xét, giải quyết theo quy định.

3. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh trong việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động giám định tư pháp.

Điều 9. Phối hợp trong việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người giám định tư pháp; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp; theo dõi thi hành pháp luật về giám định tư pháp

1. Trách nhiệm của các Sở, ngành:

a) Chủ trì hoặc phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giám định tư pháp; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp tại cơ quan, đơn vị.

b) Tạo điều kiện thuận lợi cho người làm công tác giám định tư pháp tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật do các cơ quan, đơn vị tổ chức.

2. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

Chủ trì hoặc phối hợp với các Sở, ngành tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định tư pháp; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp; theo dõi thi hành pháp luật về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Điều 10. Phối hợp trong việc kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo về giám định tư pháp theo thẩm quyền

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

Chủ trì hoặc phối hợp với các Sở, ngành thực hiện kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo về giám định tư pháp theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

2. Trách nhiệm của các Sở, ngành:

Phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giám định tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động giám định tư pháp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Bảo đảm kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám định và điều kiện vật chất cần thiết khác cho cá nhân, tổ chức giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh dự toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp, ưu tiên bảo đảm kinh phí về trang thiết bị, phương tiện giám định cho hoạt động giám định tư pháp.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm Pháp y tỉnh; Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Phòng Kỹ thuật hình sự trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách; đồng thời lập dự toán chi trả chi phí giám định tư pháp.

3. Sở Tư pháp dự toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp (bao gồm kinh phí hoạt động để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”).

4. Hằng năm, Sở Tài chính căn cứ kế hoạch liên quan đến hoạt động giám định tư pháp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự toán kinh phí do các cơ quan, đơn vị lập và khả năng cân đối ngân sách địa phương, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động giám định tư pháp theo quy định.

Điều 12. Chế độ báo cáo, thống kê, đánh giá về tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

a) Chủ trì tham mưu, tổng hợp báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh gửi UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu.

2. Trách nhiệm của các Sở, ngành:

a) Hằng năm, theo đề nghị, các Sở, ngành báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý gửi Sở Tư pháp; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động giám định tư pháp khi có yêu cầu. Việc báo cáo thống kê thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2025/TT-BTP Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tư pháp.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý gửi Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý lĩnh vực chuyên môn về giám định tư pháp; đồng thời gửi Sở Tư pháp để tổng hợp chung.

b) Các Sở, ngành phân công cá nhân hoặc đơn vị làm đầu mối trong việc quản lý công tác giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý. Cá nhân hoặc đơn vị làm đầu mối của các Sở, ngành có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo báo cáo, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung phối hợp trong Quy chế này.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

Hằng năm, theo đề nghị, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh gửi báo cáo về Sở Tư pháp, đồng thời gửi các Sở, ngành có liên quan về tình hình trưng cầu giám định tư pháp, đánh giá việc thực hiện giám định tư pháp và sử dụng kết luận giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp và chỉ đạo các Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có phát sinh vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.